

1502845-58.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2341967/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21977811 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

7254/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2341967 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502845-58.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502845-58.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2341967/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21977811 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

7254/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2341967 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

7254/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSANA APARECIDA VIGILATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

ROSANA APARECIDA VIGILATO, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 17:30 horas, na Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 466, Vila Tibério, nesta cidade e comarca, a acusada após adquirir e receber, trazia consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de consumo de terceiros, consistente em 6,710g (seis gramas, setecentos e dez miligramas), de fragmentos vegetais Cannabis sativa, tipo erva seca, vulgarmente conhecida como maconha, contidos em 6 (seis) invólucros plásticos, sendo 5 (cinco) incolores e 1 (um) na cor verde; 2,490g (dois gramas,

quatrocentos e noventa miligramas) de pó esbranquiçado Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente conhecido como cocaína, contidos em 10 (dez) microtubos plásticos de cor azul, tamanho pequeno; 4,060g (quatro gramas e sessenta miligramas) de substância acinzentada Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, contidas em 21 (vinte e um) invólucros plásticos incolores fechados com nós e 5,800g (cinco gramas e oitocentos miligramas) de substância acinzentada Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, contidas em 12 (doze) invólucros plásticos incolores fechados com nós, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 18/19) e exame químico toxicológico (fls. 61/63).

Guardas municipais em patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos teriam avistado a acusada entregando um objeto para um mendigo. Desconfiados, resolveram abordá-la, porém ela ao notar a aproximação introduziu algo em sua boca e caminhou em direção aos guardas, tentando se esconder atrás de uma pilastra da praça.

Ao ser abordada os guardas solicitaram que a acusada retirasse da boca o objeto que guardava sem sua boca, ela atendeu a ordem e foi constatado se tratar de onze "tripinhas/parangas", contendo substância semelhante a crack. Além disso, a acusada segura em uma das mãos uma pedra maior e a quantia de R\$ 18,00 em dinheiro.

A acusada foi notificada (p. 79) e ofertou defesa preliminar (pp. 83).

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (p. 85) e a acusada foi citada (p. 102).

Durante a instrução, foi inquirida a testemunha Mário Eduardo Luchetti e a acusada foi interrogada.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência do pedido ministerial, com a consequente condenação dos réus, nos termos da denúncia. Mencionou que embora haja dúvidas sobre a quantidade de drogas apreendidas na praça onde estava a acusada, pois ela portava 11 (onze) pedras de crack é suficiente para configura o crime. Em razão da acusada possuir duas condenações em crime idêntico, seja uma delas considerada para evitar evitar a concessão do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas e a segunda condenação seja reconhecida como agravante reincidência compensada com a atenuante da confissão. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, negando-se o recurso em liberdade.

Por sua vez, a Defesa pleiteou preliminarmente a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, porque a acusada é genitora de criança menor de idade e possui residência fixa. Seja a pena base fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão e efuatada a compensação com a agravante da reincidência.

Fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

O laudo pericial (páginas 61/63) constatou que as substâncias apreendidas são tóxica, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo o guarda civil municipal Mário Eduardo Luchetti, indagado pela acusação informou que durante patrulhamento de rotina, nas proximidades do Pronto Socorro Central, local frequentado por muitos usuários de drogas, avistaram um agrupamento de pessoas e avistaram uma mulher entregando um objeto para um morador de rua.

Decidiram realizar a abordagem para averiguação, então o grupo se dispersou e a acusada tentou se esconder atrás de uma coluna da praça. Quando se aproximaram, notaram que a acusada colocou algo em sua boca, na sequência os guardas solicitaram que ela retirasse aquilo introduzido em sua boca, constataram que se tratava de um invólucro plástico contendo onze pedras de crack. Em uma de suas mãos havia uma pedra maior e a quantia de dezoito reais em dinheiro.

Conforme admissão da acusada, as pedras encontradas em sua posse seriam para venda e o dinheiro era fruto da traficância, já a pedra maior seria para consumo próprio. Cientes que nas imediações os traficantes costumam esconder drogas para evitarem a perda delas, utilizou o cão farejados e localizaram em um arbusto, próximo do ponto da abordagem, outras pedras de crack idênticas as que a acusada portava, além de

cocaína e maconha.

Indagada pela defesa disse que a acusada estava cerca de 5 a 6 metros do ponto onde as drogas foram encontradas pelo cão. Disse que é possível que existissem outros traficantes no local. A acusada negou que o restante das drogas seria dela, aquelas localizadas pelo cão farejador.

Indagada pelo juízo informou que a acusada disse que vendia cada pedra a cinco reais. Efetuaram buscas pelo local e com a ajuda de cães farejadores lograram encontrar mais 21 tripinhas de crack, seis trouxinhas de maconha, 10 pinos de cocaína, exatamente iguais às aquelas encontradas com Rosana.

Relatou que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe. A ré já havia sido abordada, anteriormente, no mesmo local por equipes da GCM.

Interrogada em juízo, a acusada confessou os fatos narrados na inicial acusatória. esclareceu que as drogas que estavam em seu poder lhe pertenciam, 11 pedrinhas de crack e 3 gramas em uma das mãos, pretendia vendê-las para conseguir arcar com o próprio sustento e de sua filha. Mas negou a posse do restante das drogas encontradas, na praça, pelo cão farejador. Os 18 reais eram oriundos do tráfico. Disse ser a única vez que foi abordada no local.

Indagada pela defesa, disse que possui 3 filhos, sendo que uma delas possui 3 anos de idade e que estava sob sua guarda no momento da prisão, informou que o pai tem 60 (sessenta anos) e é doente. Disse estar arrependida da prática do delito.

Ora, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro do depoimento da testemunha inquirida, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte da acusada.

O guarda municipal foi coerente na descrição dos fatos. Agentes que atuam na segurança pública, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais e guardas municipais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

De mais a mais, não teria interesse em, gratuitamente, imputar a prática de um crime hediondo a um inocente, caso realmente não o tivesse cometido. O depoimento

retratou a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a acusada praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, configurando-se pela drogas apreendidas em sua posse, 11 (onze) pedras de crack e outra porção de crack que ela segurava em sua mão, conforme admitido por ela durante o interrogatório.

Todavia, conforme argumentaram acusação e defesa não há provas robustas de que as drogas encontradas com a ajuda de cão farejador, em um arbusto existente na praça, pertenciam à acusada, pois, o guarda municipal revelou, em seu depoimento, que poderiam pertencer a outros traficantes atuantes no local. Circunstância que deve ser considerada no cálculo da pena.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar ou levar consigo a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses: "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

A acusada é reincidente na prática de delitos de tráfico acarretando, devendo ser reconhecido como agravante e acarretando óbice para aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Assim, a reincidência pode ser utilizada em mais de uma fase da dosimetria e com finalidades diferentes, não configurando, portanto, bis in idem.

O aumento de pena pela reincidência é aplicado para o indivíduo que torna a delinquir num curto espaço de tempo, desafiando a ordem pública e a legislação penal vigente, punindo-o mais severamente.

O benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado "desde que o agente seja primário".

É este o entendimento pacificado pela jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA - REVISTA PESSOAL EFETUADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 244, DO CPP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR - PENA BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA - REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL AO RÉU REINCIDENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF - NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 DE NATUREZA OBJETIVA E POR ISSO IMPOSSÍVEL DE SER AFASTADA - QUANTUM DE AUMENTO QUE DEVE SER ADEQUADO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO PENAL - PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO PERANTE O R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - RECURSO PROVIDO, EM PARTE (TJ-SP. APL 00080974520138260127 SP 0008097-45.2013.8.26.0127. Relatora: Ivana David. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 06/08/2015).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. A MULTIRREINCIDÊNCIA AUTORIZA O AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR ACIMA DAQUELE CABÍVEL AO UNIRREINCIDENTE. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" ENTRE REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] 6. Vislumbro que não há "bis in idem" se se considerar a reincidência com o fim de agravar a pena, em razão da incidência da agravante pautar-se na própria intenção da norma em punir mais severamente aquele que pratica crimes habitualmente, enquanto que a utilização da reincidência para afastar a redução deriva de causa outra distinta. Precedentes do STF. [...] (TJ-SP - Apelação : APL 30327291720138260602 SP 3032729-17.2013.8.26.0602. Relator: Airton Vieira. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Data de julgamento: 30/07/2015)

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Sobre o requerimento para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifico que não há prova idônea do preenchimento dos requisitos do artigo 318 do CPP, como comprovação documental de ser genitora de filho com até 12 (doze) anos incompletos e ser a única responsável pelos cuidados, pois, alegou que a referida criança está sob a guarda do pai, apenas mencionando ser ele pessoa doente, mas sem comprovação nos autos.

Passo à dosagem de pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam a certidão de distribuição criminal (31/34). Entretanto, a acusada confessou espontaneamente os fatos, fazendo jus a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que a acusada é reincidente específica e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, CONDENO ROSANA APARECIDA VIGILATO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Considerando o lapso temporal de prisão da sentenciada, verifico que não se encontram presentes os requisitos aptos a ensejar a progressão de regime, na forma do artigo 112 do CPP.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal da sentenciada, encaixando-se o caso nos parâmetros do artigo 313, I, CPP, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível para garantia da ordem pública (artigo 312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página

85).

No tocante aos bens e valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA